

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 193/2536 บริษัท เงินทุน ไทย เซ ฟวี่งก์ ทรัสต์
จำกัด

เจ้าหนี้

บริษัท เงินทุน ไทย เซ ฟวี่งก์ ทรัสต์
จำกัด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

บริษัท ออล ไทย จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 911, มาตรา 985

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 107

ตัวสัญญาใช้เงินที่ลูกหนี้ออกให้เจ้าหนี้ทั้ง 5 ฉบับกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปี โดยมีได้ระบุให้คิดดอกเบี้ยตั้งแต่เมื่อใด จึงต้องคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ลงใน ตัวสัญญาใช้เงินจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 911 ประกอบมาตรา 985และ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94 มิใช่คิดตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดใช้เงิน ตามตัวสัญญาใช้เงิน

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 เต็ดขาด เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 5 ฉบับ เป็นเงิน 22,183,941.51 บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้แล้วไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นว่ามูลหนี้ไม่ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ เจ้าหนี้จึงมีสิทธิรับชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 5 ฉบับ เป็นต้นเงิน 11,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี นับแต่วันที่ตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนดชำระ จนถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ย 12,837,643.84 บาท เห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามจำนวนดังกล่าว ส่วนที่ขอเกินมาให้ยกเสีย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยที่ 1 กู้เงินเจ้าหนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000,000 บาท โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้เจ้าหนี้ไว้ 5 ฉบับ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2527 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปี โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับอาวัล จำเลยที่ 1 ยังมีได้ชำระดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่เจ้าหนี้ มีปัญหาที่จะต้อง

วินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าหน้าว่า เจ้าหน้ามีสิทธิติดดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินทั้ง 5 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2527 อันเป็นวันที่ลงในตัวสัญญาใช้เงินหรือไม่เห็นว่า ตัวสัญญาใช้เงินไม่ได้บัญญัติเรื่องดอกเบี้ยไว้ แต่มาตรา 985 บัญญัติให้นำเอา บทบัญญัติในหมวด 2 ว่าด้วยตัวแลกเงินมาบังคับ ซึ่งในหมวดดังกล่าวมาตรา 911 บัญญัติว่า "ผู้ส่งจ่ายจะเขียนข้อความกำหนดลงไว้ว่าจำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้นให้ติด ดอกเบี้ยด้วยก็ได้ และในกรณีเช่นนั้นถ้ามิได้กล่าวลงไว้เป็นอย่างอื่นท่านว่าดอกเบี้ย ย่อมคิดแต่วันที่ลงในตัวเงิน" เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าตัวสัญญาใช้เงินทั้ง 5 ฉบับ มิได้กล่าวถึงเรื่องการติดดอกเบี้ยไว้เป็นอย่างอื่น จึงต้องติดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2527 อันเป็นวันที่ลงในตัวสัญญาใช้เงินเป็นต้นไป หาใช่ตั้งแต่วันถึง กำหนดใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินดังศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า อนุญาตให้เจ้าหน้ามีสิทธิได้รับชำระหนี้ดอกเบี้ยตามตัว สัญญาใช้เงิน เอกสารหมายเลข จ.21 ถึง จ.25 รวม 5 ฉบับ ในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2527 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2532 นอกจากที่แก้ให้เป็น ไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ